

TJ-RJ

QUESTÕES COMENTADAS



Futuro aprovado(a),

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ RJ) se prepara para um novo concurso público em 2025, trazendo oportunidades para os cargos de técnico e analista judiciário. A seleção foi autorizada pelo presidente do Tribunal, desembargador Ricardo Couto de Castro, com foco na **formação de cadastro de reserva**, o que permitirá ao TJ convocar aprovados ao longo da validade do certame.

Segundo informações do próprio tribunal, dois editais serão publicados — um para o cargo de técnico judiciário, de nível médio, e outro para analista judiciário, de nível superior. A previsão é que o concurso seja homologado e que as convocações iniciem ainda neste ano. A organização do processo ficará a cargo de uma única banca e a escolhida foi a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Para se candidatar ao cargo de **técnico judiciário – sem especialidade**, o requisito é possuir ensino médio completo. Os aprovados contarão com **remuneração, que pode ultrapassar R\$5 mil**, além da estabilidade característica dos cargos públicos e jornada de 40 horas semanais.

Pensando em facilitar sua preparação e aprofundar o estudo dos temas mais cobrados, preparamos este **Caderno de Questões**, com exercícios organizados por disciplina e com gabarito comentado.

Aqui você encontrará questões selecionadas e comentadas de:

- Língua Portuguesa
- Ética na Administração Pública
- Legislação dos Tribunais de Justiça
- Direito Administrativo
- Direito Constitucional
- Direito Processual Civil
- Estatuto da Pessoa com Deficiência



Este material é ideal para reforçar a teoria por meio da prática, identificar pontos de melhoria e ajustar sua rotina de estudos com base no estilo de cobrança mais comum nos concursos da área judiciária.

Bons estudos!



Sumário

Língua Portuguesa	5
Ética na Administração Pública	12
Legislação dos Tribunais de Justiça	15
Direito Administrativo	23
Direito Constitucional	26
Direito Processual Civil	29
Estatuto da Pessoa com Deficiência	32

Língua Portuguesa

Texto associado

Na casa vazia, sozinha com a empregada, já não andava como um soldado, já não precisava tomar cuidado. Mas sentia falta da batalha das ruas. Melancolia da liberdade, com o horizonte ainda tão longe. Dera-se ao horizonte. Mas a nostalgia do presente. O aprendizado da paciência, o juramento da espera. Do qual talvez não soubesse jamais se livrar. A tarde transformando-se em interminável e, até todos voltarem para o jantar e ela poder se tornar com alívio uma filha, era o calor, o livro aberto e depois fechado, uma intuição, o calor: sentava-se com a cabeça entre as mãos, desesperada. Quando tinha dez anos, lembrou, um menino que a amava jogara-lhe um rato morto. Porcaria! berrara branca com a ofensa. Fora uma experiência. Jamais contara a ninguém. Com a cabeça entre as mãos, sentada. Dizia quinze vezes: sou vigorosa, sou vigorosa, sou vigorosa — depois percebia que apenas prestara atenção à contagem. Suprindo com a quantidade, disse mais uma vez: sou vigorosa, dezesseis. E já não estava mais à mercê de ninguém. Desesperada porque, vigorosa, livre, não estava mais à mercê. Perdera a fé. Foi conversar com a empregada, antiga sacerdotisa. Elas se reconheciam. As duas descalças, de pé na cozinha, a fumaça do fogão. Perdera a fé, mas, à beira da graça, procurava na empregada apenas o que esta já perdera, não o que ganhara. Fazia-se pois distraída e, conversando, evitava a conversa. “Ela imagina que na minha idade devo saber mais do que sei e é capaz de me ensinar alguma coisa”, pensou, a cabeça entre as mãos, defendendo a ignorância como a um corpo. Faltavam-lhe elementos, mas não os queria de quem já os esquecera. A grande espera fazia parte. Dentro da vastidão, maquinando.

Clarice Lispector. Preciosidade. In: Laços de Família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 86-87 (com adaptações).

No trecho "*Foi conversar com a empregada, antiga sacerdotisa*", do texto CG1A1, a expressão "*antiga sacerdotisa*":

- A) Exerce a função de complemento indireto de "*conversar*", introduzindo uma nova personagem que participa da conversa na cozinha.
- B) Exerce a função sintática de aposto e se refere à expressão "*a empregada*".
- C) Constitui uma oração coordenada, embora não seja introduzida pela conjunção "*e*".
- D) Funciona sintaticamente como predicativo, uma vez que se refere ao sujeito de "*Foi*".
- E) Classifica-se como um vocativo, por se referir a uma possível leitora do texto.

Comentário do Qconcursos:

A expressão *"antiga sacerdotisa"* no trecho *"Foi conversar com a empregada, antiga sacerdotisa"* atua como um aposto. Este termo é um complemento que explica ou especifica a empregada, adicionando informação relevante sobre ela.

➔ O aposto é um recurso gramatical que explica, esclarece, desenvolve ou resume um termo anterior, sendo assim, a expressão *"antiga sacerdotisa"* serve para explicar quem é a empregada, adicionando profundidade ao seu papel na narrativa.

Um exemplo didático de aposto poderia ser: *"João, meu irmão, chegou de viagem"*. Aqui, *"meu irmão"* é um aposto que esclarece quem é João.

➔ Vocativo, por sua vez, é um chamamento ou interpelação que não tem função sintática na estrutura da oração, como em: *"Carlos, você viu meu livro?"* Ao contrário do aposto, o vocativo não esclarece um termo anterior, mas sim se dirige a alguém.

Gabarito: Alternativa B

2

Texto associado

Na casa vazia, sozinha com a empregada, já não andava como um soldado, já não precisava tomar cuidado. Mas sentia falta da batalha das ruas. Melancolia da liberdade, com o horizonte ainda tão longe. Dera-se ao horizonte. Mas a nostalgia do presente. O aprendizado da paciência, o juramento da espera.

Do qual talvez não soubesse jamais se livrar. A tarde transformando-se em interminável e, até todos voltarem para o jantar e ela poder se tornar com alívio uma filha, era o calor, o livro aberto e depois fechado, uma intuição, o calor: sentava-se com a cabeça entre as mãos, desesperada. Quando tinha dez anos, lembrou, um menino que a amava jogara-lhe um rato morto. Porcaria! berrara branca com a ofensa. Fora uma experiência. Jamais contara a ninguém. Com a cabeça entre as mãos, sentada. Dizia quinze vezes: sou vigorosa, sou vigorosa, sou vigorosa — depois percebia que apenas prestara atenção à contagem. Suprindo com a quantidade, disse mais uma vez: sou vigorosa, dezesseis. E já não estava mais à mercê de ninguém. Desesperada porque, vigorosa, livre, não estava mais à mercê. Perdera a fé. Foi conversar com a empregada, antiga sacerdotisa. Elas se reconheciam. As duas descalças, de pé na cozinha, a fumaça do fogão. Perdera a fé, mas, à beira da graça, procurava na empregada apenas o que esta já perdera, não o que ganhara. Fazia-se pois distraída e, conversando, evitava a conversa. “Ela imagina que na minha idade devo saber mais do que sei e é capaz de me ensinar alguma coisa”, pensou, a cabeça entre as mãos, defendendo a ignorância como a um corpo. Faltavam-lhe elementos, mas não os queria de quem já os esquecera. A grande espera fazia parte. Dentro da vastidão, maquinando.

Clarice Lispector. Preciosidade. In: Laços de Família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 86-87 (com adaptações).

No trecho *"Suprindo com a quantidade, disse mais uma vez: sou vigorosa, dezesseis"*, do texto CG1A1, o sinal de dois-pontos está empregado com a finalidade de introduzir:

- A) Um pensamento.
- B) Uma síntese.
- C) Uma fala.
- D) Um esclarecimento.
- E) Uma exemplificação.

Comentário do Qconcursos:

A questão aborda o uso do sinal de dois-pontos, um tema fundamental na pontuação da Língua Portuguesa, especialmente em se tratando da interpretação de textos literários. É essencial entender as funções dos sinais de pontuação para resolver questões como essa, que testam a capacidade de identificar o propósito de um determinado sinal no contexto.

No trecho: *"Suprindo com a quantidade, disse mais uma vez: sou vigorosa, dezesseis"*, os dois-pontos introduzem a fala do personagem. Ou seja, o que vem após os dois pontos é o que a personagem efetivamente disse. Essa é uma das funções clássicas dos dois-pontos na língua portuguesa, que é introduzir uma citação ou fala direta.

Explicação das alternativas incorretas:

A) Um pensamento: Embora a fala possa refletir um pensamento da personagem, a função dos dois-pontos aqui é introduzir a fala direta dela, não apenas um pensamento.

B) Uma síntese: A síntese é um resumo ou condensação de informações. No caso, os dois-pontos não estão resumindo, mas sim introduzindo a fala direta da personagem.

D) Um esclarecimento: O esclarecimento é uma explicação adicional. No trecho, embora a fala possa trazer uma ideia, os dois-pontos não estão fornecendo um esclarecimento e sim introduzindo a fala.

E) Uma exemplificação: Uma exemplificação ilustra um ponto com exemplos. No contexto, os dois-pontos não estão ilustrando com um exemplo, mas introduzindo o que a personagem disse.

Gabarito: Alternativa C

Ética na Administração Pública

3

Assinale a opção que apresenta a doutrina ética segundo a qual as pessoas devem ser respeitadas pela mera condição humana, como um fim em si mesmas, independentemente dos benefícios e da maximização da felicidade para a maioria das outras pessoas.

- A) Utilitarismo.
- B) Moral do caráter.
- C) Hedonismo.
- D) Consequencialismo.
- E) Moral baseada em imperativos categóricos.

Comentário do Qconcursos:

Tema Central da Questão:

A questão gira em torno do conceito de ética e filosofias éticas diversas, com foco na ideia de respeito à dignidade humana como um valor fundamental em si mesmo. Para resolver esta questão, é fundamental conhecer diferentes teorias éticas e compreender como cada uma aborda a moralidade e a conduta humana.

Alternativa Correta:

A alternativa correta é a E: moral baseada em imperativos categóricos. Essa doutrina ética está associada a Immanuel Kant, que propõe que as pessoas devem ser respeitadas como fins em si mesmas, não como meios para outros fins. Kant sugere que a moralidade deve ser baseada em imperativos categóricos — comandos racionais que são válidos universalmente e devem ser seguidos independentemente das consequências.

Justificativa para as alternativas incorretas:

A) Utilitarismo: Esta teoria, defendida por filósofos como Jeremy Bentham e John Stuart Mill, sugere que a ação correta é aquela que maximiza a felicidade para o maior número de pessoas. Contrapõe-se à moral kantiana pois valoriza os resultados e não a intenção ou respeito à dignidade individual.

B) Moral do caráter: Está relacionada às virtudes morais e ao desenvolvimento pessoal como um caminho para a vida ética. Não enfatiza o respeito à dignidade humana como um fim em si mesmo, mas sim a formação de um caráter virtuoso.

C) Hedonismo: Focado no prazer como o bem supremo da vida humana, o hedonismo não se preocupa diretamente com o respeito à dignidade alheia, mas sim com a busca do prazer e da ausência de dor.

D) Consequencialismo: Similar ao utilitarismo, essa abordagem avalia a moralidade de uma ação com base em suas consequências. Não se concentra na dignidade humana em si, mas nos resultados das ações.

Estratégia para Interpretação:

Para interpretar questões semelhantes, é importante identificar palavras-chave que remetam a conceitos centrais de cada teoria ética. No caso, termos como *“fim em si mesmas”* e *“independentemente dos benefícios”* são indicativos da ética kantiana.

Gabarito: Alternativa E

Legislação dos Tribunais de Justiça

4

Nos termos do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cartas precatórias de trâmite exclusivo nesse estado, expedidas para cumprimento de diligências, devem recolher as custas no juízo.

- A) deprecado, antecipadamente.
- B) deprecante, antecipadamente.
- C) deprecado, após o cumprimento, mesmo sem devolução.
- D) deprecante, após o cumprimento e a devolução.
- E) deprecado, após o cumprimento e a devolução.

Comentário do Qconcursos:

A fim de encontrarmos a alternativa correta, iremos analisar cada uma das assertivas a seguir:

A) Incorreta: deprecado, antecipadamente.

O **art. 134** do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro estabelece que *“As custas referentes aos feitos judiciais de competência originária do primeiro grau de jurisdição serão pagas antecipadamente”*. Prosseguindo, o parágrafo nono do dispositivo assevera que *“As cartas precatórias de trâmite exclusivo neste Estado, expedidas para cumprimento de diligências ou atos processuais determinados de ofício pelo juízo ou a requerimento do Ministério Público, não suscitam o recolhimento antecipado de custas, que devem ser pagas, APÓS O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO E DEVOLUÇÃO, NO JUÍZO DEPRECANTE”*. Para fins de conhecimento, carta precatória é uma forma de comunicação entre juízos diferentes, que possui o objetivo de cumprir um ato processual, como por exemplo, uma citação, que não pode ser cumprida pela autoridade judiciária deprecante.

B) Incorreta: deprecante, antecipadamente.

O **art. 134** do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro estabelece que *“As custas referentes aos feitos judiciais de competência originária do primeiro grau de jurisdição serão pagas antecipadamente”*. Prosseguindo, o parágrafo nono do dispositivo assevera que *“As cartas precatórias de trâmite exclusivo neste Estado, expedidas para cumprimento de diligências ou atos processuais determinados de ofício pelo juízo ou a requerimento do Ministério Público, não suscitam o recolhimento antecipado de custas, que devem ser pagas, APÓS O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO E DEVOLUÇÃO, NO JUÍZO DEPRECANTE”*. Para fins de conhecimento, carta precatória é uma forma de comunicação entre juízos diferentes, que possui o objetivo de cumprir um ato processual, como por exemplo, uma citação, que não pode ser cumprida pela autoridade judiciária deprecante.

C) Incorreta: deprecado, após o cumprimento, mesmo sem devolução.

O **art. 134** do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro estabelece que *“As custas referentes aos feitos judiciais de competência originária do primeiro grau de jurisdição serão pagas antecipadamente”*. Prosseguindo, o parágrafo nono do dispositivo assevera que *“As cartas precatórias de trâmite exclusivo neste Estado, expedidas para cumprimento de diligências ou atos processuais determinados de ofício pelo juízo ou a requerimento do Ministério Público, não suscitam o recolhimento antecipado de custas, que devem ser pagas, APÓS O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO E DEVOLUÇÃO, NO JUÍZO DEPRECANTE”*. Para fins de conhecimento, carta precatória é uma forma de comunicação entre juízos diferentes, que possui o objetivo de cumprir um ato processual, como por exemplo, uma citação, que não pode ser cumprida pela autoridade judiciária deprecante.

D) Correta: deprecante, após o cumprimento e a devolução.

O **art. 134** do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro estabelece que *“As custas referentes aos feitos judiciais de competência originária do primeiro grau de jurisdição serão pagas antecipadamente”*. Prosseguindo, o parágrafo nono do dispositivo assevera que *“As cartas precatórias de trâmite exclusivo neste Estado, expedidas para cumprimento de diligências ou atos processuais determinados de ofício pelo juízo ou a requerimento do Ministério Público, não suscitam o recolhimento antecipado de custas, que devem ser pagas, APÓS O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO E DEVOLUÇÃO, NO JUÍZO DEPRECANTE”*. Para fins de conhecimento, carta precatória é uma forma de comunicação entre juízos diferentes, que possui o objetivo de cumprir um ato processual, como por exemplo, uma citação, que não pode ser cumprida pela autoridade judiciária deprecante.

E) Incorreta: deprecado, após o cumprimento e a devolução.

O **art. 134** do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro estabelece que *“As custas referentes aos feitos judiciais de competência originária do primeiro grau de jurisdição serão pagas antecipadamente”*. Prosseguindo, o parágrafo nono do dispositivo assevera que *“As cartas precatórias de trâmite exclusivo neste Estado, expedidas para cumprimento de diligências ou atos processuais determinados de ofício pelo juízo ou a requerimento do Ministério Público, não suscitam o recolhimento antecipado de custas, que devem ser pagas, APÓS O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO E DEVOLUÇÃO, NO JUÍZO DEPRECANTE ”*. Para fins de conhecimento, carta precatória é uma forma de comunicação entre juízos diferentes, que possui o objetivo de cumprir um ato processual, como por exemplo, uma citação, que não pode ser cumprida pela autoridade judiciária deprecante.

Gabarito: Alternativa D

**ESTUDE COM UM
PLANO COMPLETO
E VÁ DIRETO PARA
APROVAÇÃO**



De acordo com o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assinale a opção correta, quanto ao cadastramento e ao processamento das audiências de custódia.

- A) O auto de prisão em flagrante deve conter, obrigatoriamente, nota de culpa subscrita pelo preso e por seu advogado.
- B) Deve ocorrer o cadastramento do auto de prisão em flagrante, ainda que eletrônico.
- C) Haverá gravação em formato de vídeo dos requerimentos formulados por membro do Ministério Público.
- D) O auto de prisão em flagrante deve conter, obrigatoriamente, laudo definitivo no caso de eventual prática de delito previsto na Lei n.º 11.343/2006.
- E) Dispensa-se a inserção dos dados do preso no sistema informatizado, em razão do auto de prisão.

Comentário do Qconcursos:

A) Incorreta: O auto de prisão em flagrante deve conter, obrigatoriamente, nota de culpa subscrita pelo preso e por seu advogado.

O **art. 338, I, "d"**, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Parte Judicial, afirma que *"O cadastramento e o processamento das audiências de custódia ocorrerão da seguinte forma: I - análise minuciosa do auto de prisão em flagrante físico ou eletrônico com o escopo de verificar se contém os seguintes documentos: d) nota de culpa subscrita pelo preso;"*. Veja que a nota de culpa deve ser subscrita *"pelo preso"* e não *"pelo preso e por seu advogado"*.

B) Deve ocorrer o cadastramento do auto de prisão em flagrante, ainda que eletrônico.

O **art. 338, II**, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Parte Judicial, dispõe que *"O cadastramento e o processamento das audiências de custódia ocorrerão da seguinte forma: II - cadastramento do auto de prisão em flagrante físico ou eletrônico;"*. A alternativa dá a entender que o auto de prisão em flagrante pode ser físico ou eletrônico, conforme a previsão legal.

C) Incorreta: Haverá gravação em formato de vídeo dos requerimentos formulados por membro do Ministério Público.

O **art. 338, VII**, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Parte Judicial, assevera que *"O cadastramento e o processamento das audiências de custódia ocorrerão da seguinte forma: VII - gravação das audiências em FORMATO AUDIOVISUAL NO SISTEMA KENTA, OU SIMILAR, E REGISTRO EM MÍDIA DIGITAL – a qual ficará acautelada na Central de Audiência de Custódia para eventual consulta que se fizer necessária"*.

D) Incorreta: O auto de prisão em flagrante deve conter, obrigatoriamente, laudo definitivo no caso de eventual prática de delito previsto na Lei n.º 11.343/2006.

O **art. 338, I, "e"**, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Parte Judicial, deixa claro que *"O cadastramento e o processamento das audiências de custódia ocorrerão da seguinte forma: I - análise minuciosa do auto de prisão em flagrante físico ou eletrônico com o escopo de verificar se contém os seguintes documentos: e) LAUDO PRÉVIO OU DEFINITIVO, na hipótese de eventual prática dos delitos previstos na Lei nº 11.343/2006;"*.

E) Incorreta: Dispensa-se a inserção dos dados do preso no sistema informatizado, em razão do auto de prisão.

O **art. 338, III**, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Parte Judicial, informa que *"O cadastramento e o processamento das audiências de custódia ocorrerão da seguinte forma: III - INSERÇÃO DOS DADOS do preso no sistema informatizado;"*. Observe que não há dispensa. Pelo contrário, deve haver a inserção de tais dados.

Gabarito: Alternativa B

Direito Administrativo

6

No que se refere à administração pública e às normas constitucionais que regem os servidores públicos, julgue os itens seguintes.

I) A CF prevê possibilidade de acesso a cargos, funções e empregos públicos por estrangeiro, desde que haja regulamentação.

II) A proibição de acumular cargo, emprego ou função públicos não atinge os empregados de sociedades de economia mista.

III) A servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração aplica-se o mesmo regime de previdência dos cargos efetivos.

IV) As funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de chefia, direção e assessoramento.

Estão certos apenas os itens:

A) I e II.

B) I e IV.

C) II e III.

D) I, III e IV.

E) II, III e IV.

Comentário do Qconcursos:

Item I: A Constituição Federal (CF) permite que estrangeiros tenham acesso a cargos, empregos e funções públicas, conforme regulamentação específica. Esse acesso é garantido tanto a brasileiros quanto a estrangeiros, desde que atendam aos requisitos previstos em lei.

Item II: A CF estabelece a proibição de acumular cargos, empregos ou funções públicas, e essa regra também se aplica aos empregados de sociedades de economia mista. Portanto, a restrição de acumulação é extensiva a todas as entidades controladas direta ou indiretamente pelo poder público.

Item III: Para o servidor que ocupa exclusivamente um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, o regime de previdência aplicável é o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e não o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) destinado aos titulares de cargos efetivos.

Item IV: As funções de confiança são destinadas somente para servidores que ocupam cargos efetivos e têm por finalidade o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento. Isso restringe o uso dessas funções aos servidores que já são parte do quadro efetivo.

Gabarito: Alternativa B

Direito Constitucional



Acerca da organização político-administrativa, assinale a opção correta.

- A) Os estados devem respeitar as leis federais, e os municípios, as leis federais e estaduais, mas isso somente deve ocorrer nas hipóteses previstas na CF.
- B) Compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios legislar concorrentemente sobre educação, saúde, trânsito e transporte, cabendo a cada ente federativo adotar sua legislação de acordo com as peculiaridades federal, estadual e municipal.
- C) Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial e financeiro.
- D) Os estados têm competência para criar, organizar e suprimir distritos.
- E) A fim de fazer cumprir ordem legal, poderá a União decretar intervenção federal nos municípios que se recusarem a cumprir lei federal que tenha sido recepcionada por lei estadual.

Comentário do Qconcursos:

A) Correta: Os estados são obrigados a respeitar as leis federais, e os municípios devem seguir tanto as leis estaduais quanto as federais. Contudo, isso ocorre apenas nas situações explicitamente previstas pela Constituição Federal. Isso é estabelecido pelo Art. 18 da Constituição, que define que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são todos autônomos, dentro dos limites da Constituição.

B) Incorreta: A competência para legislar sobre educação, saúde, trânsito e transporte é exclusiva da União, e não concorrente entre União, estados, Distrito Federal e municípios, como estabelecido no Art. 22, inciso XI da Constituição Federal.

C) Incorreta: A União tem a competência exclusiva para legislar sobre direito civil e comercial, mas a legislação financeira é de competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, conforme o Art. 24, inciso I da Constituição Federal.

D) Incorreta: A criação, organização e supressão de distritos são de competência dos municípios, em observância à legislação estadual, conforme o Art. 30, inciso V da Constituição Federal.

E) Incorreta: A União pode decretar intervenção federal nos estados para assegurar o cumprimento de leis federais, mas não diretamente nos municípios, exceto se estes estiverem em um Território Federal, como descrito no Art. 34 da Constituição Federal.

Esse entendimento está incorreto porque nem toda falha administrativa implica em responsabilidade nas três esferas simultaneamente. A falha em questão deve ser apurada administrativamente para verificar se houve negligência, imprudência ou imperícia, e se há necessidade de responsabilização civil e penal. Assim, pode-se concluir que a responsabilidade do servidor será, primeiramente, administrativa e, dependendo das circunstâncias, pode se estender à esfera civil, mas não necessariamente penal.

Dessa forma, a alternativa correta é Errado, pois a responsabilidade não é automaticamente tripla (civil, penal e administrativa).

Gabarito: Alternativa A

Direito

Processual Civil

8

Flávio ajuizou ação de reparação de dano material e moral contra Zulmira. No entanto, no curso da ação, Zulmira veio a falecer.

Nesse caso, o juiz deverá:

- A) Proferir sentença na qual deverá extinguir o processo sem resolução de mérito.
- B) Proferir sentença na qual julgará procedente o pedido do autor.
- C) Suspender o curso do processo e permitir a substituição do polo passivo da relação processual.
- D) Proferir sentença na qual julgará improcedente o pedido do autor.
- E) Declinar da competência e determinar a remessa dos autos ao juízo da vara de sucessões.

Comentário do Qconcursos:

No enunciado, é apresentado um caso em que Flávio ajuizou uma ação contra Zulmira, que veio a falecer durante o curso do processo. O tema central abordado é a suspensão e a possibilidade de substituição no polo passivo de uma ação judicial, conforme o **Novo Código de Processo Civil de 2015 (CPC)**.

De acordo com o **artigo 313, inciso I do CPC**, o falecimento de uma das partes é uma das causas de suspensão do processo. Durante esse período, é possível a substituição processual, ou seja, a entrada de um herdeiro ou representante legal da parte falecida no processo.

Essa alternativa é correta porque, segundo o CPC, o falecimento de Zulmira suspende o processo até que um sucessor seja habilitado para continuar no polo passivo. Essa substituição é essencial para que o processo tenha continuidade e para que o mérito da questão possa ser julgado.

Análise das alternativas incorretas:

A) Proferir sentença na qual deverá extinguir o processo sem resolução de mérito. Essa alternativa está incorreta, pois a morte de uma parte não extingue o processo, mas sim o suspende até a substituição processual.

B) Proferir sentença na qual julgará procedente o pedido do autor. Essa opção é incorreta porque o processo não pode prosseguir e ser julgado sem que a parte falecida seja substituída adequadamente.

D) Proferir sentença na qual julgará improcedente o pedido do autor. Semelhante à alternativa B, julgar o mérito do pedido sem a substituição processual não é possível, tornando-a incorreta.

E) Declinar da competência e determinar a remessa dos autos ao juízo da vara de sucessões. Essa alternativa está incorreta porque a competência do juízo onde o processo já tramita não é alterada pelo falecimento de uma das partes.

Compreender a regra de suspensão do processo é fundamental para a correta resolução de questões sobre falecimento de partes processuais e substituição no CPC de 2015.

Gabarito: Alternativa C

Estatuto da Pessoa com Deficiência



De acordo com a **Lei n.º 10.048/2000**, terá atendimento prioritário em todas as instituições financeiras a pessoa:

I) idosa.

II) obesa.

III) com deficiência auditiva.

IV) com deficiência visual.

Assinale a opção correta:

- A) Apenas os itens I, II e III estão certos.
- B) Todos os itens estão certos.
- C) Apenas os itens I, II e IV estão certos.
- D) Apenas os itens I, III e IV estão certos.
- E) Apenas os itens II, III e IV estão certos.

Comentário do Qconcursos:

Para responder a esta questão são necessários conhecimentos sobre prioridade de atendimento.

Inteligência do parágrafo único do **art. 2º c/c art. 1º da Lei 10.048/2000**, é assegurada, em todas as instituições financeiras, a prioridade de atendimento às pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos.

I) É assegurado atendimento prioritários aos idosos, consoante ao parágrafo único do art. 2º c/c art. 1º da Lei 10.048/2000.

II) É assegurado atendimento prioritários aos obesos, consoante ao parágrafo único do art. 2º c/c art. 1º da Lei 10.048/2000.

III) É assegurado atendimento prioritários as pessoas com deficiência, consoante ao parágrafo único do art. 2º c/c art. 1º da Lei 10.048/2000, incluindo deficiência auditiva, consoante ao art. 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

IV) É assegurado atendimento prioritários as pessoas com deficiência, consoante ao parágrafo único do art. 2º c/c art. 1º da Lei 10.048/2000, incluindo deficiência visual, consoante ao art. 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Dito isso, todas as assertivas estão corretas.

Gabarito: Alternativa B

10

A respeito da reserva de vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência, assinale a opção correta, considerando as disposições da **Lei n.º 10.098/2000**.

A) As vagas reservadas devem ser localizadas próximas ao acesso de circulação de pedestre, salvo se existir outra em local mais distante, porém com melhor nivelamento do solo.

B) O número de vagas reservadas não poderá ser superior a 2% do total.

C) Afastam-se do âmbito de aplicação da norma os estacionamentos que servem a edifícios em que funcionam representações estrangeiras.

D) Não é necessário que espaços públicos em que se realizem atividades de risco garantam o número mínimo de vagas, a fim de preservar a integridade das pessoas com deficiência.

E) A sinalização de vaga reservada deve ser clara e ostensiva, a fim de garantir a fácil identificação do espaço.

Comentário do Qconcursos:

Para responder essa questão são necessários conhecimentos sobre a **Lei 10.098/2000**, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.

- A)** Nos termos do art. 7º, caput da Lei 10.098/2000, em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em vias ou em espaços públicos, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção.
- B)** Nos termos do art. 7º, parágrafo único da Lei 10.098/2000, as vagas a que se refere o caput deste artigo deverão ser em número equivalente a dois por cento do total, garantida, no mínimo, uma vaga, devidamente sinalizada e com as especificações técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes. Não há vedação de ser superior a dois por cento.
- C)** Inexiste na Lei previsão de isenção de aplicação aos edifícios em que funcionam representações estrangeiras.
- D)** Nos termos do art. 7º, caput da Lei 10.098/2000, em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em vias ou em espaços públicos, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres.
- E)** Nos termos do art. 7º, caput da Lei 10.098/2000, em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em vias ou em espaços públicos, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção.

Gabarito: Alternativa E

SEUS ESTUDOS SUA ROTINA

Treine a qualquer hora, em qualquer lugar, faça seu login da nossa plataforma e tenha acesso gratuito ao conteúdo de **mais de 600 cursos**.

COMECE AGORA! →



A escolha certa dos aprovados ✓

Estude com o preparatório certo!

- + de **600 cursos preparatórios** em carreiras policiais, fiscais e tribunais
- + **2.3 milhões** de questões de concursos
- + **1 milhão** de gabaritos comentados
- + **12 milhões** de comentários em questões
- + **2.000** mapas mentais
- + **6.000** cursos direcionados
- e **31 milhões** de alunos

Nós temos o

preparatório

completo para

fazer **você passar.**



**Aulas em Vídeo,
Áudio e PDFs**

Estude no seu formato
preferido, onde quer
que esteja



**Edital
destrinchado**

Descubra de forma
objetiva e prática tudo
que precisa estudar



**Professores
renomados**

Conteúdos produzidos
pelos maiores
especialistas do Brasil



**Termômetro
da Aprovação**

Saiba quais são suas
chances de aprovação com
base no seu desempenho

PRODUÇÃO

Design

Kamila Amaro Fontes

Jornalistas

Fernanda Gomes

Diego Santos

Acesse

<https://folha.qconcursos.com>

<https://www.qconcursos.com/>

Qconcursos

Agosto/2025